جمهورية كينيا وزارة التعليم العالي

جامعة المســتقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

بحث مقدم للنيل درجة الباكولوريوس في الفقه وأصوله.

قاريسا كينيا

عنوان الموضوع

(التعزير وأحكامه في الفقه الإسلامي)

إعداد الطالب عمر يوسف بري

المشرف د/يوسف عريس يرو.

الرقم الجامعي 437/37.

العام الدراسي 1441هـ الموافق 2020م.


بسم الله الرحمن الرحيم

إستهلال:

قوله صلى الله عليه وسلم:لايجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى"([1])

[1] متفق عليه أنظر فتح الباري(157/12)ومسلم (4491).

إهداء

إلى أمي الحنونة رحمها الله رحمة واسعة ،وإلى أبي العزيز الذي غرس في قلبي الهمة العالية،

فقد قاما بتربيتي منذ الصغر ،وعلماني حب الله وحب الدين ،اللهم ارحمهما كما ربياني صغيراً.

وكما أشكر أساتذتي وكل من علمني حرفاً من مشايخي الفضلاء.

وإلى زملائي في درب العلم.

أهدي إليهم هذا البحث المتواضع راجيا من الله السداد والتوفيق إنه ولي ذالك والقادر عليه.

كلمة الشكر والتقدير

أشكر الله سبحانه وتعالى شكراً على نعمه الغزيرة التي من الله علي،(**رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ**)([1])أشكره شكراً وعلى توفيقه بإتمام البحث بالصحة والعافية إنه الغفور وهو البر الكريم.

وأشكر أيضا جامعة المستقبل وإدارتها الممتيزة في التعليم المتميز ،والتي أضحت لنا الغالي والنفيس في دعم الطلبة في مجال التعليم وثقيفهم في كل مجالات المراحل الجامعية.

وكما أسجل الشكر والتقدير مديرالكلية /علي توني محمود الذي لا تزال توجيهاته وإرشاداته حاضرة في ذهني.

ويسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذي ومشرفي البحث(أ.د/يوسف عريس يرو) الذي جاد بوقته النفيس على الرغم من كثرة واجب الإشراف عليه،حتى تمكنت من خلال نصائحه وارشاداته من اخراج البحث الى الوجود.

[1] سورة النمل 19.

المقدمة

الحمد لله على توالي نعمه وعظيم إفضاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته. وأشهد أن محمداً عبده المجتبى ونبيه المصطفى. صلى الله وسم عليه وعلى آله وأصحابه وبعد:

ولقد اهتم الإسلام بالمجتمع اهتماما بالغا،وأحاطه بسياج من الضوابط التي يكفل له الاستقرار ،ولهذا شرعت التعازير المختلفة للجرائم التي لاتتناهى ولايمكن حصرها لأنها تتغير وتتبدل بتدل الأزمان وتغييرها ولم يرد عليها نص في الكتاب أو السنةمع ثبوت النهي عنها من الشارع الحكيم ،ولم يحدد عقوبةلها ،بل ترك لولي الأمر تحديد مقدارها وتقوم هذه على تأذيب الجاني على جريمته التي لاحدّ فيها ولاكفارة والتي تمص غالبا الضرورات الخمس التي أشرنا إليها دون أن تصل إلى حدّ أو قصاصٍ،ولما كان موضوع التعزير من السعة بمكان وجرائمه متعددة ومتشعبة ومتجددة ويصعب حصرها أو عدها ،فلابد من دراسة هذا الموضوع في هذا البحث المتواضع ،وإظهار موقع التعزير في نظام العقوبات في الشريعة الإسلامية،ودوره في الحدّ من الجرائم التي تعرض لها المجتمع الاسلامي،ومن أجل ذالك اخترت هذا الموضوع،**بعنوان التعزير وأحكامه في الفقه الإسلامي.**([1])

ـ وموقف الباحث هو الحث والتركيز عليه ودراسته دراسةً وافية ،وإبراز معالمه لتقوم المحاكم بدورها المنوط بها شرعا لتحقيق العدل والسلام والإطمئنان ،وردع الجرائم البشعة ضدّ المجتمع.

[1] صور التعازير في الحدّ من الجرائم في المجتمع الإسلامي،إعداد دافلاح سعد الدلو(ص2).

مشكلة البحث :

تكمن مشكلة البحث مايلي:

1) لأنه موضوع مهم بالغاية جدير بالعناية يتطلب حهود أكثر وبحوث كثيرة.
2) ثم إنه موضوع فقهي تندرج تحته مسائل كثيرة تحتاج الى تفصيل وبيان ومناقشة أدلة.
3) وكذالك إنه موضوع كثرت منه الأسئلة الى بعض المسائل التي تندرج تحت الموضوع ؛ لذا سألتزم على بيان أحكام التعزير كما أشير في منهج هذا البحث إن شاء الله تعالى .
4) إنه موضوع اندرست معالمه في ظل القوانين الوضعية التي أزاحت حدود الشريعة الإسلامية من هيئات القضائية وسلطة التنفيذ،من بينها أحكام التعزير.

أهمية موضوع البحث

تظهر أهمية البحث بما يلي :

1. أنه يمثل الجانب التأصيلي من جوانب الموضوع ، والتأصيل بالمكانة التي لاتخفي ، الموقع الذي لايقبل الإغفال ، وبخاصة في مجال التشريع.

2 .أنه يتعلق بأحد نوعي العقوبات الشرعية ، التي شرعها الله لتكون سبباً في تطهير المجتمع المسلم من دون المعصية ووحل الجريمة ، وتزكية النفس من نزعة اتباع الهوي والتعدي علي حدود الله أوحقود عباده بل يتعلق بالنوع الأكثر وقوعا من نوعي العقوبات ،وهو التعزير.

3 .ويتضح في كونها تتناول موضوعاً، متشابها شائكاً له أهميته البالغة تجاه من تنفذ فيه العقوبة،فضلاعن أن من أهداف العقوبات التي شرها الاسلام اقرار العدل بين الناس.

4.ولأنّ عقوبة حدّ القذف أشدّ من التعزيروأقواى منها غالبا،لألا يقع هذا العقاب على غير مستحقيه فينقلب إلى ظلم.

أهداف الدراسة

1 . بيان مفهوم عقوبة حدالقذف وأنواعها .

2 . بيان مفهوم العقوبة التعزيرية وأنواعها .

3 . توضيح الفرق بين العقوبات الحدود والتعزير.

4 . بيان مفهوم سقوط حد القذف والإنتقال إلي التعزير .

5 . تتبع وجمع ودراسة التطرفات والحالات التي يستحق فاعلها حد القذف ، لكنه يعاقب عليها بالتعزير؟ وبيان أسباب ذلك ومنطلقاته ومبرّراته الشرعية.

6 . تبيين أهمية إعمال التعزير أو إهماله عند سقوط حد القذف , وآثارها ذلك .

أسباب إختيار الموضوع

كان لإختياري هذا الموضوع أسبابا كثيرة ودوافع عديدة ، منها :

أولا: أهمية الموضوع وخطورته كما سبق .

ثانيا : حاجة الناس الماسة لمعرفة أحكام الشرعية التعزيرية في بعض صوره ، وكذالك الحاجة الماسة لبيان أحكام التعزيرية ووسائلها .

ثالثا : جهل معظم الناس بأهم الأحكام التي تخص التعزير وما يحل محله من المسائل الفقهية .

رابعا : شدة رغبتي لعنوان البحث لكونه بحثا فقهيا ومهما جدا لما له من عظيم الفائدة لانه يجمع كثير من مسائل التعزير.

أسئلة البحث:

يهدف البحث إلى إجابة جملة من التساؤلات أهمها:

1 ــمامفهوم التعزير ؟ ومماالفرق بينه وبين الحد ؟

2 ــماهو الحكم التكليفي وحكمة التشريع في التعزير؟

3 ــ ماهي المعاصي التي شرعت للتعزير ؟

4ــ ما أنواع العقوبات الجائزة في التعزير؟

فروض البحث :

1. مفهوم التعزير هو لغةالمنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة؛وشرعاً العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها، ولا كفارة.[1]والفرق بين التعزير والحد هو عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شرعا وجبت حقا لله تعالى كحد الزنى، أو للعبد كحد القذف.([2])
2. والحكم التكليفي للتعزير هو كما قاله جمهور الفقهاء: على أن الأصل في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها، ولا كفارة،ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله.([3])
3. والمعاصي شرعت للتعزير كما أجمع الفقهاء على: أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير، إذا لم يكن هناك حد مقدر.

)أعلام الموقعين: 99/ 2 [1].(

[2] المبسوط للسرخسي: 9 ص 36، فتح القدير: 4 ص 112، البدائع: 7 ص 33، تبيين الحقائق للزيلعي: 3 ص 163، حاشية ابن عابدين: 3 ص 154، مغني المحتاج: 4 ص155.

[3] الأحكام السلطانية للماوردي ص 236.

4. والتعزير هنا من حق الله؛ لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع، وفيه دفع للضرر عن الأمة، وتحقيق نفع عام.
5. وهذه العقوبات قد تنصب على البدن، وقد تكون مقيدة للحرية، وقد تصيب المال، وقد تكون غير ذلك.
6. يسقط التعزير إما بالموت أو بالعفو أو بالتوبة.

حدود البحث:

1. موضوعياً ينحصر هذاالبحث التعزير وأحكامه في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة فقهية :
2. ومكانياً يعد البحث من قبل جامعة المستقبل كلية الشريعة والقانون في قاريسا بكينيا.
3. وزمانياً يقع البحث في عام1441هـ،الموافق 2020.

أدوات البحث

هناك بعض الوسائل والأوات سوف يستخدمها الباحث بقية الخروج بالنتائج المرجوة من البحث

ومن ذلك الأدوات مايلي:

1 * المصادر والمراجع

- الكتاب والسنة
- والفقه الإسلامي
- ومعاجم اللغة العربية
- وتاريخ الإسلامي والسيرة النبوية

2 * المكتبات والموقع الإكترونية

3 * البحوث والرسائل ذات العلاقة بالموضوع .

مصطلحات البحث:

- التعزير: صدر عزر من العزر، وهو الرد والمنع، ويقال: عزر أخاه بمعنى: نصره، لأنه منع عدوه من أن يؤذيه، ويقال: عزرته بمعنى: وقرته، وأيضا: أدبته، فهو من أسماء الأضداد. وسميت العقوبة تعزيرا، لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم.([1])

  واصطلاحاً: هي عقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقا لله، أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا([2])
- وأحكامها أي:حكمها والحكم- خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسدا([3])
- والفقه الإسلامي :والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية ([4]) .

منهجي في البحث :

- سيكون منهجي في البحث كما يلي:
- **1-** سأبين مواضع الأيات القرآنية الكريمة في المصحف ، وذالك بذكر اسم السورة ورقم الآية .
- **2-** تخريج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في ثنايا البحث من كتب الأحاديث المشهورة .
- **3-**سأحرص على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، ونصوص العلماء مع تمييز كل ذالك بعلامات التنصيص ، والأقواس .
- **4**_الرجوع الى المصادر والمراجع الأصلية ما استطعت الى ذالك سبيلا .

---

[1] لسان العرب (562/4).

[2] المبسوط للسرخسي 9 / 36، وفتح القدير 7 / 119 ط الميمنية، وكشاف القناع 4 / 72

[3] نهاية السول للأسنوي 1 / 71، والتقرير والتحبير2 / 111، وشرح المنار 579.

[4] البحر المحيط للزركشي 1 / 21.

- 5ـ بالإضافة الى ماسبق قمت بالرجوع الى المصادر المعاصرة التي تحدثت عن موضوع التعزير والمواضيع التي تتعلق بالجريمة .
- 6ـ وضع الفهارس في نهاية البحث كفهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات .

الدراسات السابقة :

1.الحدود والتعزيرات عند ابن القيم المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى : 1429هـ)الناشر : دار العاصمة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية 1415 هـ عدد الأجزاء : 1.

2.عقوبة التعزير في الشريعة الإسلامية،د/مصطفى عمران بن رابعة.

3.صور التعازير في الحدّ من الجرائم في المجتمع الإسلامي،إعداد د/فلاح سعد الدلو.

هيكل البحث

يتكون البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة .

أما المقدمة هي:

مشكلة البحث،أسباب إختيار الموضوع، أهمية البحث،أهداف البحث، أسئلة البحث ،فرضيات البحث،أدوات البحث، حدود البحث.مصطلحات البحث،منهج البحث،الدراسات السابقة.

الفصل الأول:التعزير مفهومه والحكم التكليفي وحكمة التشريع منها وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:مفهوم التعزير

المبحث الثاني : الحكم التكليفي وحكمة التشريع للتعزير

المبحث الثالث:المعاصي التي شرع في التعزير

الفصل الثاني: الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : الْعُقُوبَاتُ الْبَدَنِيَّةُ

- العتزير بالقتل
- التعزير بالجلد
- مقدار الجلد في التعزير
- التعزير بالحبس
- مدة الحبس بالتعزير

المبحث الثاني: التعزير بالمال.

- مشروعية التعزير بالمال
- أنواع التعزير بالمال.

المبحث الثالث :أَنْوَاعٌ أُخْرَى مِنَ التَّعْزِيرِ.

- الإعلام المجرد
- الإحضار لمجلس القضاء
- التوبيخ
- الهجر

الفصل الثالث:الجرائم التي شرع التعزير فيها وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الْجَرَائِمُ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا التَّعْزِيرُ بَدِيلاً عَنِ الْحُدُودِ .

- جرائم القتل (الجناية على النّفس)

- الإعتداء على مادون النفس.

المبحث الثاني: الْجَرَائِمُ الَّتِي مُوجِبُهَا الأَصْلِيُّ التَّعْزِير .

- بعض الجرائم التي تقع على آحاد الناس.

المبحث الثالث:جرائم مضرّة بالمصلحة العامّة.

الخاتمة وتشتمل مايلي:

1. النتائج.
2. التوصيات.
3. المصادر والمراجع.
4. الفهارس.

الفصل الأول:التعزير مفهومه والحكم التكليفي وحكمة التشريع منه وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:مفهوم التعزير.

التعزير لغة: مصدر عزر من العزر، وهو الرد والمنع، ويقال: عزر أخاه بمعنى: نصره، لأنه منع عدوه من أن يؤذيه، ويقال: عزرته بمعنى: وقرته، وأيضا: أدبته، فهو من أسماء الأضداد. وسميت العقوبة تعزيرا، لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم، أو العودة إليها.(1)

وفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقا لله، أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا.(2)

المبحث الثاني:الحكم التكليفي وحكمة التشريع للتعزير.

ذهب جمهور الفقهاء: على أن الأصل في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها، ولا كفارة.

ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله.(3)

التعزير مشروع لردع الجاني وزجره، وإصلاحه وتهذيبه. قال الزيلعي: إن الغرض من التعزير الزجر. وسمى التعزيرات: بالزواجر غير المقدرة. (4)

والزجر معناه: منع الجاني من معاودة الجريمة، ومنع غيره من ارتكابها، ومن ترك الواجبات، كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس. (5)

---

[1] لسان العرب (564/4).

[2] المبسوط للسرخسي 9 / 36، وفتح القدير 7 / 119 ط الميمنية، وكشاف القناع 4 / 72 ط المطبعة الشرقية بالقاهرة، والأحكام السلطانية للماوردي ص 224 مطبعة السعادة، ونهاية المحتاج 7 / 72، وقليوبي 4 / 205. قال القليوبي: هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزير ولا معصية، كتأديب طفل وكافر، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها.

[3] الأحكام السلطانية للماوردي ص 236.

[4] الزيلعي 3 / 210.

[5] تبصرة الحكام 1 / 366 - 368 - 370، ونهاية المحتاج 7 / 174، والأحكام السلطانية للماوردي / 424، وكشاف القناع 4 / 73 - 75 - 76.

أما الإصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير، وقد بين ذلك الزيلعي بقوله: التعزير للتأديب. ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن: التعزير تأديب استصلاح وزجر. (1)

وقال الفقهاء: إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني. (2) وقالوا: إن التعزير شرع للتطهير؛ لأن ذلك سبيل لإصلاح الجاني. (3)

وقالوا: الزواجر غير المقدرة محتاج إليها، لدفع الفساد كالحدود. (4)

وليس التعزير للتعذيب، أو إهدار الآدمية، أو الإتلاف، حيث لا يكون ذلك واجبا. وفي ذلك يقول الزيلعي: التعزير للتأديب، ولا يجوز الإتلاف، وفعله مقيد بشرط السلامة. ويقول ابن فرحون: التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا، وإلا لم يجز. ويقول البهوتي: لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير، ولا جرحه، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك، عن أحد يقتدى به؛ ولأن الواجب أدب، والأدب لا يكون بالإتلاف. (5) وكل ضرب يؤدي إلى الإتلاف ممنوع، سواء أكان هذا الاحتمال ناشئا من آلة الضرب، أم من حالة الجاني نفسه، أم من موضع الضرب، وتفريعا على ذلك: منع الفقهاء الضرب في المواضع التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف. ولذلك فالراجح: أن الضرب على الوجه والفرج والبطن والصدر ممنوع. (6)

وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في التعزير: الصفع، وحلق اللحية، وتسويد الوجه، وإن كان البعض قال به في شهادة الزور، قال الأسروشني: لا يباح التعزير بالصفع؛ لأنه من أعلى ما يكون

---

[1] الزيلعي 3 / 211، والأحكام السلطانية للماوردي / 224، والتبصرة 1 / 366.

[2] ابن عابدين 3 / 187.

[3] ابن عابدين 3 / 183، والسندي 7 / 599.

[4] الزيلعي 3 / 210، وابن عابدين 3 / 182، وكشاف القناع 4 / 74 - 76، والحسبة لابن تيمية / 39.

[5] الزيلعي 3 / 211، وتبصرة الحكام 2 / 369، وكشاف القناع 4 / 74 ط المطبعة الشرقية بالقاهرة، والمغني 10 / 348.

[6] فصول الأستروشني في التعزير / 21 - 22.

من الاستخفاف. وقال: تسويد الوجه في شهادة الزور ممنوع بالإجماع، أي بين الحنفية. (1) قال البهوتي: (يحرم) التعزير (بحلق لحيته) لما فيه من المثلة (ولا تسويد وجهه) . والتعزير بالقتل عند من يراه يشترط في آلته: أن تكون حادة من شأنها إحداث القتل بسهولة، بحيث لا يتخلف عنها القتل، وألا تكون كالة، فذلك من المثلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (2) وفي ذلك أمر بالإحسان في القتل، وإراحة ما أحل الله ذبحه من الأنعام، فالإحسان في الآدمي أولى. (3)

المبحث الثالث:المعاصي التي شرع فيها التعزير.

المعصية: فعل ما حرم، وترك ما فرض، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا.

أجمع الفقهاء على: أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير، إذا لم يكن هناك حد مقدر (4)

ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المغصوب، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه، كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب (5) .

---

[1] فصول الأستروشني في التعزير / 30.

[2] حديث: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء. . . " أخرجه (مسلم 3 / 1548 - ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.

[3]

[4] الزيلعي 3 / 210، والسندي 598 - 599، وابن عابدين 3 / 182 - 187، وفصول الأستروشني 21 - 30، وتبصرة الحكام 2 / 366، ونهاية المحتاج 7 / 174، والأحكام السلطانية للماوردي 224، وكشاف القناع 4 / 72 - 76، والحسبة لابن تيمية / 39، والمغني 10 / 348.

[5] تبصرة الحكام 2 / 366، ومعين الحكام / 189 ط بولاق، وكشاف القناع 4 / 75، والأحكام السلطانية للماوردي / 210.

ومثال فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا، وتقبيل الأجنبية، والخلوة بها، والغش في الأسواق، والعمل بالربا، وشهادة الزور (1) .

وقد يكون الفعل مباحا في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة، وحكمه عند كثير من الفقهاء – وعلى الخصوص المالكية – أنه يصير حراما، بناء على قاعدة سد الذرائع، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير، ما دام ليست له عقوبة مقدرة.

وما ذكر هو عن الواجب والمحرم، أما عن المندوب والمكروه – فعند بعض الأصوليين: المندوب مأمور به، ومتاطلوب فعله، والمكروه منهي عنه، ومطلوب تركه، ويميز المندوب عن الواجب أن الذم يسقط عن تارك المندوب، لكنه يلحق تارك الواجب. ويميز المكروه عن المحرم: أن الذم يسقط عن مرتكب المكروه، ولكنه يثبت على مرتكب المحرم، وبناء على ذلك ليس تارك المندوب أو فاعل المكروه عاصيا؛ لأن العصيان اسم ذم، والذم أسقط عنهما، ولكنهم يعتبرون من يترك المندوب أو يأتي المكروه مخالفا، وغير ممتثل.

وعند آخرين: المندوب غير داخل تحت الأمر، والمكروه غير داخل تحت النهي، فيكون المندوب مرغبا في فعله، والمكروه مرغبا عنه. وعندهم لا يعتبر تارك المندوب وفاعل المكروه عاصيا. وقد اختلف في تعزير تارك المندوب، وفاعل المكروه، ففريق من الفقهاء على عدم جوازه؛ لعدم التكليف، ولا تعزير بغير تكليف. وفريق أجازه، استنادا على فعل عمر رضي الله عنه، فقد عزر رجلا أضجع شاة لذبحها، وأخذ يحد شفرته وهي على هذا الوضع، وهذا الفعل ليس إلا مكروها، ويأخذ هذا الحكم من يترك المندوب.

---

[1] تبصرة الحكام 2 / 367.

وقال القليوبي: قد يشرع التعزير ولا معصية، كتأديب طفل، وكافر، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها([1]) .

الفصل الثاني:الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير:وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول:العقوبات البدنية

أ – التعزير بالقتل:

– الأصل: أنه لا يبلغ بالتعزير القتل، وذلك لقول الله تعالى: **{ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}** ([2]) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ([3]) . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة، من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين، وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك وبعض أصحاب أحمد، ومنعه أبو حنيفة، والشافعي، وأبو يعلى من الحنابلة. وتوقف فيه أحمد. ومن ذلك: قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية. ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب مالك، وطائفة من أصحاب أحمد. وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل ([4]) . وقال ابن تيمية ([5]) : وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، لما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال:

---

[1] والسياسة الشرعية لابن تيمية / 55، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / 244، والقليوبي 4 / 205.

[2] سورة الأنعام / 151.

[3] "أخرجه البخاري (الفتح 12 / 201 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1302 - 1303 ط الحلبي)

[4] أحكام القرآن للجصاص 1 / 61، وابن عابدين 3 / 184 - 185، والقرطبي 6 / 151 - 152، وتبصرة الحكام ص 193، 206،

[5] السياسة الشرعية لابن تيمية ص 99.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ([1])

التعزير بالجلد:

– الجلد في التعزير مشروع، ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله تعالى ([2]) .

وفي الحريسة ([3]) التي تؤخذ من مراتعها غرم ثمنها مرتين، وضرب نكال. وكذلك الحكم في سرقة التمر يؤخذ من أكمامه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التمر المعلق، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع رواه النسائي وأبو داود. وفي رواية قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال. وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن رواه أحمد والنسائي. ولابن ماجه معناه، وزاد النسائي في آخره: وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال ([4]) .

---

[1] حديث: " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد. . . " أخرجه مسلم (3 / 1480 - ط الحلبي) .

[2] أخرجه مسلم (3 / 1480 - ط الحلبي) .

[3] الحريسة، هي الشاة في الجبل يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق.

[4] أخرجه أبو داود (2 / 335 - 336 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . والنسائي (8 / 85 - ط المكتبة التجارية) واللفظ لأبي داود، ونيل الأوطار 7 / 300 - 301 ط دار الجيل.

وقد سار على هذه العقوبة في التعزير الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الحكام، ولم ينكر عليهم أحد .([1])

مقدار الجلد في التعزير:

- مما لا خلاف فيه عند الحنفية: أن التعزير لا يبلغ الحد، لحديث: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ([2]) واختلف الحنفية في أقصى الجلد في التعزير:

فيرى أبو حنيفة: أنه لا يزيد عن تسعة وثلاثين سوطا بالقذف والشرب، أخذا عن الشعبي، إذ صرف كلمة الحد في الحديث إلى حد الأرقاء وهو أربعون. وأبو يوسف قال بذلك أولا، ثم عدل عنه إلى اعتبار أقل حدود الأحرار وهو ثمانون جلدة.

وجه ما ذهب إليه أبو حنيفة: أن الحديث ذكر حدا منكرا، وأربعون جلدة حد كامل في الأرقاء عند الحنفية في القذف والشرب، فينصرف إلى الأقل. وأبو يوسف اعتمد على أن الأصل في الإنسان الحرية، وحد العبد نصف حد الحر، فليس حدا كاملا، ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل في كل باب.

وفي عدد الجلدات روايتان عن أبي يوسف:إحداهما: أن التعزير يصل إلى تسعة وسبعين سوطا، وهي رواية هشام عنه، وقد أخذ بذلك زفر، وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو القياس، لأنه ليس حدا فيكون من أفراد المسكوت عن النهي عنه في حديث: من بلغ حدا في غير حد. . .

---

[1] المغني 10 / 348، وتبصرة الحكام 2 / 200، والحسبة 39.

[2] " أخرجه البيهقي في السنن (8 / 327 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقال: المحفوظ: هذا الحديث مرسل.

والثانية: وهي ظاهر الرواية عن أبي يوسف: أن التعزير لا يزيد على خمسة وسبعين سوطا، وروي ذلك أثرا عن عمر رضي الله عنه، كما روي عن علي رضي الله عنه أيضا، وأنهما قالا: في التعزير خمسة وسبعون. وأن أبا يوسف أخذ بقولهما في نقصان الخمسة، واعتبر عملهما أدنى الحدود ([1]) .

وعند المالكية قال المازري: إن تحديد العقوبة لا سبيل إليه عند أحد من أهل المذهب، وقال: إن مذهب مالك يجيز في العقوبات فوق الحد. وحكي عن أشهب: أن المشهور أنه قد يزاد على الحد ([2]) . وعلى ذلك فالراجح لدى المالكية: أن الإمام له أن يزيد التعزير عن الحد، مع مراعاة المصلحة التي لا يشوبها الهوى.

ومما استدل به المالكية: فعل عمر في معن بن زياد لما زور كتابا على عمر وأخذ به من صاحب بيت المال مالا، إذ جلده مائة، ثم مائة أخرى، ثم ثالثة، ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعا، كما أنه ضرب صبيغ بن عسل أكثر من الحد ([3]) . وروى أحمد بإسناده أن عليا رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين (الحد) وعشرين سوطا، لفطره في رمضان.

كما روي: أن أبا الأسود استخلفه ابن عباس رضي الله عنهما على قضاء البصرة فأتي بسارق قد جمع المتاع في البيت ولم يخرجه، فضربه خمسة وعشرين سوطا وخلى سبيله ([4]) . وقالوا في حديث أبي بردة رضي الله عنه: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ([5]) إنه مقصور على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر، وتأولوه على أن المراد

---

[1] تبصرة الحكام 2 / 204.

[2] تبصرة الحكام 2 / 204.

[4] تبصرة الحكام 2 / 204، والمغني 10 / 348، وفتح القدير 5 / 115 - 116.

بقوله: في حد، أي في حق من حقوق الله تعالى، وإن لم يكن من المعاصي المقدر حدودها لأن المعاصي كلها من حدود الله تعالى ([1]) .

وعند الشافعية: أن التعزير إن كان بالجلد فإنه يجب أن ينقص عن أقل حدود من يقع عليه التعزير، فينقص في العبد عن عشرين، وفي الحر عن أربعين، وهو حد الخمر عندهم، وقيل بوجوب النقص فيهما عن عشرين، لحديث: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ويستوي في النقص عما ذكر جميع الجرائم على الأصح عندهم. وقيل بقياس كل جريمة بما يليق بها مما فيه أو في جنسه حد، فينقص على سبيل المثال تعزير مقدمة الزنى عن حده، وإن زاد على حد القذف، وتعزير السب عن حد القذف، وإن زاد على حد الشرب. وقيل في مذهب الشافعية: لا يزيد في أكثر الجلد في التعزير عن عشر جلدات أخذا بحديث أبي بردة: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله لما اشتهر من قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا الحديث ([2]) .

وعند الحنابلة: اختلفت الرواية عن أحمد في قدر جلد التعزير، فروي أنه لا يبلغ الحد. وقد ذكر الخرقي هذه الرواية، والمقصود بمقتضاها: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى حد مشروع، فلا يبلغ بالتعزير أربعين؛ لأن الأربعين حد العبد في لخمر والقذف، ولا يجاوز تسعة وثلاثين سوطا في الحر، ولا تسعة عشر في العبد على القول بأن حد الخمر أربعون سوطا.

ونص مذهب أحمد: أن لا يزاد على عشر جلدات في التعزير، للأثر: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد. . . إلا ما ورد من الآثار مخصصا لهذا الحديث، كوطء جارية امرأته بإذنها، ووطء جارية مشتركة المروي عن عمر.

---

[1]) تبصرة الحكام 2 / 205.

[2] نهاية المحتاج 7 / 175، والمهذب 2 / 228، ومغني المحتاج 4 / 193.

قال ابن قدامة: ويحتمل كلام أحمد والخرقي: أنه لا يبلغ التعزير في كل جريمة حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا. واستدل بما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيمن وطئ جارية امرأته بإذنها: أنه يجلد مائة جلدة، وهذا تعزير؛ لأن عقاب هذه الجريمة للمحصن الرجم، وبما روي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في الرجل الذي وطئ أمة مشتركة بينه وآخر: أنه يجلد الحد إلا سوطا واحدا، وقد احتج بهذا الحديث أحمد.

وقد زاد ابن تيمية وابن القيم رأيا رابعا: هو أن التعزير يكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، فيجتهد فيه ولي الأمر على ألا يبلغ التعزير فيما فيه حد مقدر ذلك المقدر، فالتعزير على سرقة ما دون النصاب مثلا لا يبلغ به القطع، وقالا: إن هذا هو أعدل الأقوال، وإن السنة دلت عليه، كما مر في ضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة لا الحد وهو الرجم، كما أن عليا وعمر رضي الله عنهما ضربا رجلا وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة، وحكم عمر رضي الله عنه فيمن قلد خاتم بيت المال بضربه ثلاثمائة على مرات، وضرب صبيغ بن عسل للبدعة ضربا كثيرا لم يعده ([1]) .

وخلاصة مذهب الحنابلة: أن فيه من يقول بأن التعزير لا يزيد على عشر جلدات، ومن يقول: بأنه لا يزيد على أقل الحدود، ومن يقول: بأنه لا يبلغ في جريمة قدر الحد فيها، وهناك من يقول: بأنه لا يتقيد بشيء من ذلك، وأنه يكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، فيما ليس فيه حد مقدر. والراجح عندهم التحديد سواء أكان بعشر جلدات أم بأقل من أدنى الحدود أم بأقل من الحد المقرر لجنس الجريمة.

---

[1] الحسبة في الإسلام ص 39، والسياسة الشرعية ص 54، والطرق الحكمية ص 106

وما ذكر هو عن الحد الأعلى، أما عن الحد الأدنى فقد قال القدوري: إنه ثلاث جلدات؛ لأن هذا العدد أقل ما يقع به الزجر. ولكن غالبية الحنفية على أن الأمر في أقل جلد التعزير مرجعه الحاكم، بقدر ما يعلم أنه يكفي للزجر.

وقال في الخلاصة: إن اختيار التعزير إلى القاضي من واحد إلى تسعة وثلاثين، وقريب من ذلك تصريح ابن قدامة، فقد قال: إن أقل التعزير ليس مقدرا فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه وما تقتضيه حال الشخص ([1]) .

- التعزير بالحبس:

- الحبس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقوله تعالى: **{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}** ([2]) وقوله: **{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}** ([3]) . فقد قال الزيلعي: إن المقصود بالنفي هنا الحبس.

---

[1] يراجع في التعزير بالجلد عموما الكاساني في 7 / 64، والسرخسي 24 / 36، والسندي 7 / 599 - 600، 601، 602، والجوهرة 2 / 253، واللباب لميداني 3 / 65، وفتح القدير 5 / 115 - 116، والزيلعي والشلبي 3 / 210، والأستروشني ص 16، وتبصرة الحكام 2 / 200 - 204، ونهاية المحتاج 7 / 175، والمهذب 2 / 228، وكشاف القناع 4 / 73 – 74.

[2] سورة النساء / 15.

[3] سورة المائدة / 33.

وأما السنة فقد ثبت: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس بالمدينة أناسا في تهمة دم، وحكم بالضرب والسجن، وأنه قال فيمن أمسك رجلا لآخر حتى قتله: اقتلوا القاتل، واصبروا الصابر ([1]) . وفسرت عبارة اصبروا الصابر بحبسه حتى الموت؛ لأنه حبس المقتول للموت بإمساكه إياه.

وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم، على المعاقبة بالحبس. واتفق الفقهاء على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزير. ومما جاء في هذا المقام: أن عمر رضي الله عنه سجن الحطيئة على الهجو، وسجن صبيغا على سؤاله عن الذاريات، والمرسلات، والنازعات، وشبهه، وأن عثمان رضي الله عنه سجن ضابئ بن الحارث، وكان من لصوص بني تميم وفتاكهم، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سجن بالكوفة. وأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سجن بمكة، وسجن في " دارم " محمد ابن الحنفية لما امتنع عن بيعته ([2]) .

مدة الحبس في التعزير:

- الأصل أن تقدير مدة الحبس يرجع إلى الحاكم، مع مراعاة ظروف الشخص، والجريمة والزمان والمكان.

وقد أشار الزيلعي إلى ذلك بقوله: ليس للحبس مدة مقدرة.

وقال الماوردي: إن الحبس تعزيرا يختلف باختلاف المجرم، وباختلاف الجريمة، فمن الجانين من يحبس يوما، ومنهم من يحبس أكثر، إلى غاية غير مقدرة.

---

[1] أخرجه البيهقي (8 / 51 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث إسماعيل بن أمية مرسلا. وأورده قبله بلفظ مقارب، ولكنه رجح الإرسال، ومن قبله الدارقطني (3 / 140 - ط دار المحاسن) .

[2] تبصرة الحكام 2 / 373، والزيلعي 3 / 207 و 4 / 179 - 180،

لكن الشربيني من الشافعية، ذكر أن شرط الحبس: النقص عن سنة، كما نص عليه الشافعي في الأم، وصرح به معظم الأصحاب.

وأطلق الحنابلة في تقدير المدة ([1]) .

– التعزير بالنفي (التغريب) :

مشروعية التعزير بالنفي:

– التعزير بالنفي مشروع بلا خلاف بين الفقهاء، ودليل مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: **{أو ينفوا من الأرض}** ومن ثم فهو عقوبة مشروعة في الحدود.

وأما السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالنفي تعزيرا في المخنثين، إذ نفاهم من المدينة ([2]) .

وأما الإجماع: فإن عمر رضي الله عنه نفى نصر بن حجاج لافتتان النساء به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ([3]) .

ويجوز كون التغريب لأكثر من مسافة القصر، لأن عمر غرب من المدينة نصر بن حجاج إلى البصرة، ونفى عثمان رضي الله عنه إلى مصر، ونفى علي رضي الله عنه إلى البصرة. ويشترط أن يكون التغريب لبلد معين، فلا يرسل المحكوم عليه به إرسالا، وليس له أن يختار غير البلد المعين لإبعاده، ولا يجوز أن يكون تغريب الجاني لبلده ([4]) .

---

[1] فتح القدير 6 / 375، والزيلعي 4 / 179 - 180 و 3 / 181 - 208، وابن عابدين 4 / 326،

[2] أخرجه أبو داود (5 / 224 -)

[3] المبسوط للسرخسي 9 / 45، والزيلعي 3 / 174.

[4] حاشية البجيرمي 4 / 145.

ويرى الشافعي: أن لا تقل المسافة بين بلد الجاني والبلد المغرب إليه عن مسيرة يوم وليلة ([1]) . ويرى ابن أبي ليلى: أن ينفى الجاني إلى بلد غير البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة بحيث تكون المسافة بين البلد الذي ينفى إليه وبلد الجريمة، دون مسيرة سفر ([2]) .

مدة التغريب:

– لا يعتبر أبو حنيفة التغريب في الزنى حدا، بل يعتبره من التعزير، ويترتب على ذلك: أنه يجيز أن يزيد من حيث المدة عن سنة ([3]) .

ويجوز عند مالك أن يزيد التغريب في التعزير عن سنة، مع أن التغريب عنده في الزنى حد؛ لأنه يقول بنسخ حديث: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. والراجح عند المالكية: أن للإمام أن يزيد في التعزير عن الحد، مع مراعاة المصلحة غير المشوبة بالهوى ([4]) .

وعلى ذلك بعض فقهاء الشافعية، والحنابلة. ويرى البعض الآخر منهم: أن مدة التغريب في التعزير لا يجوز أن تصل إلى سنة، لأنهم يعتبرون التغريب في جريمة الزنى حدا، وإذا كانت مدته فيها عاما فلا يجوز عندهم في التعزير أن يصل التغريب لعام، لحديث: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ([5]) .

---

[1] الأحكام السلطانية للماوردي ص 212.

[2] المبسوط للسرخسي 9 / 45.

[3] معين الحكام ص 184، وبداية المجتهد 2 / 364 - 35.

[4] تبصرة الحكام 2 / 204، والشرح الصغير 4 / 504.

[5] يراجع في التغريب عموما السرخسي 9 / 45، والزيلعي 3 / 174، ومعين الحكام ص 182، وبداية المجتهد 2 / 381 ثم 364 - 365، وتبصرة الحكام 2 / 204، أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم ص 5، ونهاية المحتاج 7 / 174 - 175، والمهذب 2 / 228، وحاشية البجيرمي 4 / 153.

المبحث الثاني: التعزير بالمال:

مشروعية التعزير بالمال:

- الأصل في مذهب أبي حنيفة: أن التعزير بأخذ المال غير جائز، فأبو حنيفة ومحمد لا يجيزانه ([1]) ، بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من كتبه ([2]) . أما أبو يوسف فقد روي عنه: أن التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رئيت فيه مصلحة ([3]) .

وقال الشبراملسي: ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. يعني لا يجوز التعزير بأخذ المال في مذهب الشافعي الجديد ([4]) ، وفي المذهب القديم: يجوز.

أما في مذهب مالك في المشهور عنه، فقد قال ابن فرحون: التعزير بأخذ المال قال به المالكية ([5]) .

وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها بالمال، وذلك في قوله: سئل مالك عن اللبن المغشوش أيراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق به، إذا كان هو الذي غشه. وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، وخالفه ابن القاسم في الكثير، وقال: يباع المسك والزعفران على ما يغش به، ويتصدق بالثمن أدبا للغاش.

وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق. وأفتى ابن عتاب: بتقطيعها والصدقة بها خرقا ([6]) .

---

[1] ابن عابدين 3 / 184.

[2] فصول الأستروشني ص 7.

[3] ابن عابدين 3 / 184، والزيلعي 3 / 208، والسندي 7 / 604 - 605، وفتاوى البزازية 2 / 457 طبع أوروبا سنة 1308هـ.

[4] حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج 7 / 174، والحسبة ص 40.

[5]

[6] تبصرة الحكام ص 468، والطرق الحكمية ص 250.

وعند الحنابلة يحرم التعزير بأخذ المال أو إتلافه؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به.

وخالف ابن تيمية وابن القيم، فقالا: إن التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا ([1]) .

واستدلا لذلك بأقضية للرسول صلى الله عليه وسلم كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن يجده، وأمره بكسر دنان الخمر، وشق ظروفها، وأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحرق الثوبين المعصفرين، وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز، وسارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر ([2]) ، وكاتم الضالة.

ومنها أقضية الخلفاء الراشدين، مثل أمر عمر وعلي رضي الله عنهما بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وأخذ شطر مال مانع الزكاة، وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي بناه حتى يحتجب فيه عن الناس. وقد نفذ هذا الأمر محمد بن مسلمة رضي الله عنه ([3]) .

المبحث الثالث:أنواع أخرى من التعزير:

هناك أنواع أخرى من التعزير غير ما سبق. منها: الإعلام المجرد، والإحضار لمجلس القضاء، والتوبيخ والهجر.

أ – الإعلام المجرد:

– الإعلام: صورته أن يقول القاضي للجاني: بلغني أنك فعلت كذا وكذا، أو يبعث القاضي أمينه للجاني، ليقول له ذلك. وقد قيد البعض الإعلام، بأن يكون مع النظر بوجه عابس ([4]) .

---

[1] كشاف القناع 4 / 74 - 75، وشرح المنتهى على هامشه ص 110، والحسبة ص 40، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 295.

[2] الكثر معناه: الجمار أي قلب النخلة ويقال: الطلع.

[3] السندي 7 / 604، 1 / 605، والبزازية 2 / 457، وابن عابدين 3 / 184.

[4] الكاساني 7 / 64، والزيلعي 3 / 208، والجوهرة 2 / 254، والفتاوى الهندية 2 / 188، ودرر الحكام 2 / 75.

ب – الإحضار لمجلس القضاء:

– قال الكاساني: إن هذا النوع من التعزير يكون بالإعلام، والذهاب إلى باب القاضي، والخطاب بالمواجهة.

وقال البعض: إنه يكون بالإعلام، والجر لباب القاضي، والخصومة فيما نسب إلى الجاني.

والفرق بين هذه العقوبة والإعلام المجرد: أن في هذه العقوبة يؤخذ الجاني إلى القاضي زيادة عن الإعلام، وذلك ليخاطبه في المواجهة.

وبناء على ما ذكره الكمال بن الهمام: تتميز هذه عن الإعلام المجرد بالخصومة فيما نسب إلى الجاني.

وكثيرا ما يلجأ القاضي لهذين النوعين أو لواحد منهما إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة على سبيل الزلة والندور ابتداء، إذا كان ذلك زاجرا، على شريطة كون الجريمة غير جسيمة ([1]) .

التوبيخ:

مشروعية التوبيخ:

– التعزير بالتوبيخ مشروع باتفاق الفقهاء، فقد روى أبو ذر رضي الله عنه: أنه ساب رجلا فعيره بأمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، أعيرته بأمه،، إنك امرؤ فيك جاهلية ([2]) .

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد (3) يحل عرضه وعقوبته (4) . وقد فسر النيل من العرض

---

[1] يراجع في الإعلام والإحضار عموما: الكاساني 7 / 64، والزيلعي 3 / 208، والجوهرة 2 / 254، ودرر الحكام 2 / 75، وفتح القدير 5 / 113، وابن عابدين 3 / 183 - 184 - 197، والسندي 7 / 663، والفتاوى الهندية 2 / 188، وقاضيخان 2 / 493 - 494

[2] " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 84 - ط السلفية) .

بأن يقال له مثلا: يا ظالم، يا معتد. وهذا نوع من التعزير بالقول. وقد جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون: وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال: اضربوه فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، والضارب بثوبه. وفي رواية بإسناده: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله، ما خشيت الله، ما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التبكيت من التعزير بالقول ([1]) .

وقد عزر عمر رضي الله عنه بالتوبيخ. فقد روي عنه أنه أنفذ جيشا فغنموا غنائم، فلما رجعوا لبسوا الحرير والديباج، فلما رآهم تغير وجهه، وأعرض عنهم، فقالوا: أعرضت عنا، فقال: انزعوا ثياب أهل النار، فنزعوا ما كانوا يلبسون من الحرير والديباج. وذلك فيه تعزير لهم بالإعراض عنهم، وفيه توبيخ لهم ([2])

كيفية التوبيخ:

- التوبيخ قد يكون بإعراض القاضي عن الجاني، أو بالنظر له بوجه عبوس، وقد يكون بإقامة الجاني من مجلس القضاء، وقد يكون بالكلام العنيف، ويكون بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف، على شريطة أن لا يكون فيه قذف، ومنع البعض ما فيه السب أيضا ([3]) .

---

[1] أخرجه أبو داود (4 / 620 - 621 تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وإسناده حسن،

[2] فصول الأستروشني ص 14، والكاساني 7 / 64.

[3] يراجع للتوبيخ: الكاساني 7 / 64، والزيلعي 3 / 208، ودرر الحكام 2 / 75، واللباب للميداني 3 / 65، والسندي 7 / 604، وفصول الأستروشني ص 14، والأنقروية 1 / 158، والهندية 2 / 188، وتبصرة الحكام 2 / 200، ونهاية المحتاج 7 / 174.

الفصل الثالث: الجرائم التي شرع فيها التعزير وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الجرائم التي يشرع فيها التعزير بديلا عن الحدود:

الجرائم التي شرع فيها التعزير قد تكون من قبيل ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة من حد أو قصاص، لكن هذه العقوبة لا تطبق؛ لعدم توافر شرائط تطبيقها، ومنها ما فيه عقوبة مقدرة، ولكن هذه العقوبة لا تطبق عليها لمانع، كوجود شبهة تستوجب درء الحد، أو عفو صاحب الحق عن طلبه.

وقد تكون الجرائم التعزيرية غير ما ذكر فيكون فيها التعزير أصلا. ويدخل في هذا القسم ما لا يدخل في سابقه من جرائم،وفيما يلي تفصيل ذلك.

يدخل في هذا الموضوع الكلام في جرائم الاعتداء على النفس، وهي التي يترتب عليها إزهاق الروح، والكلام في جرائم الاعتداء على ما دون النفس وهي التي تقع على البدن دون أن تؤدي لإزهاق الروح:

ـ جرائم القتل (الجناية على النفس) :

القتل العمد:

– القتل العمد العدوان موجبه القصاص، ويجب لذلك توافر شروط، أهمها: كون القاتل قد تعمد تعمدا محضا ليس فيه شبهة، وكونه مختارا، ومباشرا للقتل، وألا يكون المقتول جزء القاتل، وأن يكون معصوم الدم مطلقا. وفضلا عن ذلك يجب للقصاص: أن يطلب من ولي الدم ([1]) .

فإذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع القصاص، وفيه التعزير.

[1] الكاساني 7 / 234.

القتل شبه العمد:

- قال البهوتي، نقلا عن (المبدع) : قد يقال بوجوب التعزير في القتل شبه العمد؛ لأن الكفارة حق لله تعالى وليست لأجل الفعل، بل بدل النفس الفائتة، فأما نفس الفعل المحرم – الذي هو الجناية – فلا كفارة فيه.

- ومن الأصول الثابتة عند الحنفية: أن ما لا قصاص فيه عندهم كالقتل بالمثقل (وهو القتل بمثل الحجر الكبير أو الخشبة العظيمة) يجوز للإمام أن يعزر فيه بما يصل للقتل، إذا تكرر ارتكابه، ما دامت فيه مصلحة. وبناء على هذا الأصل قالوا بالتعزير بالقتل لمن يتكرر منه الخنق، أو التغريق، أو الإلقاء من مكان مرتفع، إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل ([1]) .

الاعتداء على ما دون النفس:

- إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمدا فيشترط للقصاص فضلا عن شروطه في النفس: المماثلة، وإمكان استيفاء المثل ([2]) .

ويرى مالك التعزير أيضا في الجناية العمد على ما دون النفس، إذا سقط القصاص، أو امتنع لسبب أو لآخر، فيكون في الجريمة التعزير مع الدية، أو الأرش، أو بدونه، تبعا للأحوال. ومثال ذلك أن تكون الجناية على عظم خطر. إذ العظام الخطرة لا قصاص فيها عنده، مثل عظام الصلب، والفخذ، والعنق، ومثل المنقلة، والمأمومة، ويقال ذلك أيضا في الجائفة؛

---

[1] الكاساني 7 / 234، وابن عابدين 3 / 184 - 185، وكشاف القناع 4 / 73، والسياسة الشرعية ص 55.

[2] تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك 2 / 366 - 367، ومواهب الجليل 6 / 247.

لأنه لا يستطاع فيها القصاص ([1]) ، وفي كل ما ذهبت منفعته بالجناية مع بقائه قائما في الجسم، وبقاء جماله، فإذا ضربه على عينه فذهب بصرها، وبقي جمالها فلا قود فيها. ومثل ذلك اليد إذا شلت ولم تبن عن الجسم، ففي هذه وما يماثلها يعزر الجاني مع أخذ العقل منه (أي الدية) ([2]) .

وإذا لم يترك الاعتداء على الجسم أثرا: فأغلب الفقهاء على أن في ذلك التعزير، لا القصاص. ولدى بعض المالكية القصاص في ضربة السوط، ولو لم يحدث جرحا ولا شجة، مع أنه لا قصاص عندهم في اللطمة، وضربة العصا، إلا إذا خلفت جرحا أو شجة. وروي عن مالك: أن ضربة السوط في ذلك كاللطمة فيه الأدب، ونقل ذلك ابن عرفة عن أشهب.

ويرى ابن القيم وبعض الحنابلة: القصاص في اللطمة والضربة ([3]) .

الزنى الذي لا حد فيه، ومقدماته:

– الزنى إذا توافرت الشرائط الشرعية لثبوته فإن فيه حد الزنى، أما إذا لم يطبق الحد المقدر لوجود شبهة، أو لعدم توافر شريطة من الشرائط الشرعية لثبوت الحد، فإن الفعل يكون جريمة شرع الحكم فيها – أو في جنسها – لكنه لم يطبق. وكل جريمة لا حد فيها ولا قصاص ففيها التعزير.

وبناء على ذلك: إذا كانت هناك شبهة تدرأ الحد، سواء كانت شبهة فعل ([4]) ، أو شبهة ملك، أو شبهة عقد، فإن الحد لا يطبق. لكن الجاني يعزر؛ لأنه ارتكب جريمة ليست فيها عقوبة مقدرة.

---

[1] مواهب الجليل 6 / 247، والتاج والإكليل على هامشه، والمدونة 16 / 112

[2] مواهب الجليل 6 / 247 - 249.

[3] الكاساني 7 / 299، ومعين الحكام ص 177، ومواهب الجليل 6 / 247، وكشاف القناع 4 / 72 - 73، وإعلام الموقعين 2/2.

[4] السرخسي 9 / 151، والكاساني 7 / 42 - 45، 235.

وتعرف الشبهة بأنها: ما يشبه الثابت وليس بثابت. أو: هي وجود المبيح صورة، مع عدم حكمه أو حقيقته، وتفصيل ذلك في (اشتباه) .

وإذا كانت المزني بها ميتة ففي هذا الفعل التعزير؛ لأنه لا يعتبر زنى، إذ حياة المزني بها شريطة في الحد.

وإذا لم يكن الفعل من رجل فلا يقام الحد،بل التعزير، ومن ذلك: المساحقة.

وإذا لم يكن الفعل في قبل امرأة فأبو حنيفة على عدم الحد، لكن فيه التعزير، ومن ذلك أن يكون الفعل في الدبر. وهو قول للشافعية. والقول بالقتل على كل حال مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول آخر للشافعية، والمذهب عند الشافعية: أنه زنى، وفيه الحد.

وقال قوم: إن اللواط زنى، وفيه حد الزنى. ومن هؤلاء: مالك، وهو المشهور لدى الشافعي، وهو رأي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. واختلفت الرواية عن أحمد: فقد روي عنه أن فيه حد الزنى: وإذا كان الفعل في زوجة الفاعل فلا حد فيه بالإجماع. والجمهور على أنه يستوجب التعزير.

ومما يستوجب التعزير في هذا المجال كل ما دون الوقاع من أفعال، كالوطء فيما دون الفرج، ويستوي فيه المسلم، والكافر، والمحصن، وغيره. ومنه أيضا: إصابة كل محرم من المرأة غير الجماع. وعناق الأجنبية، أم تقبيلها.

ومما فيه التعزير كذلك: كشف العورة لآخر، وخداع النساء، والقوادة، وهي: الجمع بين الرجال والنساء للزنى، وبين الرجال والرجال للواط ([1]) .

---

[1] يراجع في التعزير في مجال الزنى وما يتعلق به: السرخسي 9 / 77، 79، 85، 88 و 24 / 36، والكاساني 7 / 34 - 35، وفتح القدير 4 / 142، 147، 4 / 179 - 180، واللباب للميداني 3 / 58 - 59، والجوهرة 148، 150، وشرح الكنز للعيني 1 / 225 - 226، والزيلعي 2 / 245، ومختصر القدوري ص 160، والأشباه والنظائر 1 / 100،

القذف الذي لا حد فيه والسب:

– حد القذف لا يقام على القاذف إلا بشرائطه، فإذا انعدم واحد منها أو اختل فإن الجاني لا يحد. ويعزر عند طلب المقذوف؛ لأنه ارتكب معصية لا حد فيها.

ومن شروط القذف الذي فيه الحد: كون المقذوف محصنا ([1]) . فإذا لم يكن كذلك فلا يحد القاذف، ولكن يعزر. ومن ذلك أن يقذف مجنونا بالزنى. أو صغيرا بالزنى. أو مسلمة قد زنت. أو مسلما قد زنى، أو من معها أولاد لا يعرف لهم أب، وذلك لعدم العفة في هذه الثلاثة الأخيرة.

ومنها كون المقذوف معلوما، فإن لم يكن كذلك فلا حد، بل التعزير؛ لأن الفعل معصية لا حد فيها. وبناء على ذلك يعزر – ولا يحد – من قذف بالزنى جد آخر دون بيان الجد. أو

أخاه كذلك، وكان له أكثر من أخ.

ولا حد في القذف بغير الصريح، ومن ذلك: القذف بالكناية، أو التعريض، فليس فيه عند الحنفية حد، بل التعزير، وكذلك عند الشافعية. ويرى مالك: الحد في القذف بالتعريض أو الكناية.

والذين منعوا الحد قالوا بالتعزير؛ لأن الفعل يكون جريمة لا حد فيها.

ولا حد إذا رماه بألفاظ لا تفيد الزنى صراحة. كقوله: يا فاجر، بل يعزر.

وكذلك الشأن إذا رماه بما لا يعتبر زنى، كمن رمى آخر بالتخنث.

ويعزر كذلك عند أبي حنيفة من يرمي آخر بأنه يعمل عمل قوم لوط؛ لأن هذا الفعل لا يوجب حد الزنى عنده.

---

[1] الكاساني 7 / 40، والمغني 10 / 202) .

أما مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد فإنهم يقولون بالحد، ومن ثم فلا تعزير في ذلك، بل فيه حد القذف عند هؤلاء.

ومرد الخلاف: هو في أن اللواط هل هو زنى أم لا؟ .

فمن قالوا: بأنه زنى، جعلوا في القذف به حد القذف. ومن قالوا: بغير ذلك، جعلوا في القذف به التعزير.

ومن قذف آخر قذفا مقيدا بشرط أو أجل يعزر ولا يحد.

وإذا لم يكن القول قذفا، بل مجرد سب أو شتم فإنه يكون معصية لا حد فيها، ففيها التعزير. ومن ذلك قوله: يا نصراني، أو يا زنديق، أو يا كافر، في حين أنه مسلم. وكذلك من قال لآخر: يا مخنث، أو يا منافق، ما دام المجني عليه غير متصف بذلك. ويعزر كذلك في مثل: يا آكل الربا، أو يا شارب الخمر، أو يا خائن، أو يا سارق، وكله بشرط كون المجني عليه غير معروف بما نسب إليه. وكذلك من قال لآخر: يا بليد، أو يا قذر، أو يا سفيه، أو يا ظالم، أو يا أعور، وهو صحيح، أو يا مقعد، وهو صحيح كذلك على سبيل الشتم.

وعلى وجه العموم يعزر من شتم آخر، مهما كان الشتم؛ لأنه معصية.

ويرجع في تحديد الفعل الموجب للتعزير إلى العرف، فإذا لم يكن الفعل المنسوب للمجني عليه مما يلحق به في العرف العار والأذى والشين، فلا عقاب على الجاني، إذ لا يكون ثمة جريمة ([1]) .

---

[1] يراجع في القذف والسب الذي فيه التعزير: السرخسي 19 / 102، 118، 120 و 14 / 36 - 37، والزيلعي 3 / 208 - 209، والشلبي عليه، والعيني 1 / 234 - 235، والكاساني 7 / 42 - 46، وفتح القدير 4 / 203 - 206، 211 - 214، واللباب 3 / 64، 66، والجامع الصغير ص 69، ومختصر القدوري ص 111، والجوهرة 2 / 253، ودرر الحكام 2 / 96 - 98،

المبحث الثاني: الجرائم التي موجبها الأصلي التعزير:

ـ بعض الجرائم التي تقع على آحاد الناس:

شهادة الزور:

- حرم قول الزور في القرآن الكريم بقوله تعالى **{واجتنبوا قول الزور}** ([1])

وفي السنة بما ورد: أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر ([2]) وما دام أنه ليس فيها عقوبة مقدرة، ففيها التعزير ([3]) .

الشكوى بغير حق:

- ذكر صاحب (تبصرة الحكام) أن من قام بشكوى بغير حق يؤدب. وقال البهوتي: إنه إذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه، فإنه يعزر لكذبه وإيذائه للمدعى عليه ([4]) .

قتل حيوان غير مؤذ أو الإضرار به:

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان في قوله: إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش () الأرض ([5]) فهذا الفعل معصية، فيعزر الفاعل ما دام الفعل ليس فيه حد مقدر.

---

[1] سورة الحج / 30.

[2] أخرجه البخاري (الفتح 5 / 261 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 91 - ط الحلبي)

[3] السرخسي 16 / 145 - 146، والخراج ص 107، ومختصر القدوري ص 126، والجوهرة 2 / 338، واللباب 3 / 138،

[4] كشاف القناع 4 / 76، وتبصرة الحكام 2 / 370.

[5] أخرجه البخاري (الفتح 6 / 356 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 2110 ط الحلبي)

ومن الأمثلة على الجرائم في هذا المجال: قطع ذنب حيوان، فقد ذكر فقهاء الحنفية أن: مما يوجب التعزير ما ذكر ابن رستم فيمن قطع ذنب برذون ([1]) .

انتهاك حرمة ملك الغير:

- دخول بيوت الغير بدون إذن ممنوع شرعا لقوله تعالى: **{لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها}** ([2])

وبناء على هذا الأصل قيل بتعزير من يوجد في منزل آخر بغير إذنه أو علمه، ودون أن يتضح سبب مشروع لهذا الدخول ([3]) .

المبحث الثالث:جرائم مضرة بالمصلحة العامة:

توجد جرائم مضرة بالمصلحة العامة ليست فيها عقوبات مقدرة، وفيها التعزير،من هذه الجرائم:

التجسس للعدو على المسلمين، فهو منهي عنه لقوله تعالى **{ولا تجسسوا}** ([4]) ، وقوله **{لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة}** ([5]) .

ولما كانت هذه الجريمة ليست لها عقوبة مقدرة ففيها التعزير ([6])

---

[1] الفتاوى الهندية 2 / 169.

[2] سورة النور / 27.

[3] الفتاوى الأسعدية 1 / 170 - 171.

[4] المسورة الحجرات / 12.

[5] سورة الممتحنة / 1.

[6] الخراج ص 117، وتبصرة الحكام 2 / 138 - 206، والسياسة الشرعية ص 54، والحسبة ص 40، وكشاف القناع 4 / 76.

التجسس على المسلمين في الحرب:

- الجاسوس على المسلمين إما أن يكون مسلما أو ذميا أو من أهل الحرب، وقد أجاب أبو يوسف عن سؤال هارون الرشيد فيما يتعلق بالحكم فيهم، فقال: وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين، فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم، وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة، وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة. (2)

وإن وجد الإمام مع مسلم أو ذمي أو مستأمن كتابا فيه خطه وهو معروف، إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين فإن الإمام يحبسه، ولا يضربه بهذا القدر؛ لأن الكتاب محتمل فلعله مفتعل، والخط يشبه الخط،فلا يكون له أن يضربه بمثل هذا المحتمل، ولكن يحبسه نظرا للمسلمين حتى يتبين له أمره: فإن لم يتبين خلى سبيله، ورد المستأمن إلى دار الحرب، ولم يدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام يوما واحدا؛ لأن الريبة في أمره قد تمكنت وتطهير دار الإسلام من مثله من باب إماطة الأذى فهو أولى ([1]) .

- مذهب المالكية: أن الجاسوس المستأمن يقتل، وقال سحنون في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبار المسلمين: يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثته كالمحارب. وقيل: يجلد نكالا ويطال حبسه وينفى من الموضع الذي كان فيه، وقيل: يقتل إلا أن يتوب، وقيل: إلا أن يعذر بجهل. وقيل: يقتل إن كان معتادا لذلك، وإن كانت فلتة ضرب ونكل. ([2])

---

[1] السير الكبير 5 / 2040 - 244 ط شركة الإعلانات.

[2] تبصرة الحكام 2 / 177 - 178.

وقد جاء في القرطبي في تفسير قوله تعالى: **{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}** ([1]) ما يأتي:

من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عددهم بأخبارهم لم يكن كافرا بذلك، إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين. وإذا قلنا: لا يكون بذلك كافرا فهل يقتل بذلك حدا أم لا؟ اختلف الناس فيه، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال عبد الملك: إذا كانت عادته ذلك قتل لأنه جاسوس. وقد قال مالك: يقتل الجاسوس – وهو صحيح – لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض، ولعل ابن الماجشون إنما اتخذ التكرار في هذا لأن حاطبا أخذ في أول فعله،فإن كان الجاسوس كافرا، فقال الأوزاعي: يكون نقضا لعهده، وقال أصبغ: الجاسوس الحربي يقتل، والجاسوس المسلم والذمي يعاقبان إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان، وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعين للمشركين اسمه فرات بن حيان فأمر به أن يقتل، فصاح: يا معشر الأنصار أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وخلى سبيله. ثم قال: إن منكم من أكله إلى إيمانه، منهم فرات بن حيان.([2])

ومذهب الشافعي وطائفة: أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله. وإن كان ذا هيئة (أي ماض كريم في خدمة الإسلام) عفي عنه لحديث حاطب، وعندهم أنه لا ينتقض عهد الذمي بالدلالة على عورات المسلمين، ولو شرط عليهم في عهد الأمان ذلك في الأصح، وفي غيره ينتقض بالشرط. ([3])

---

[1] سورة الممتحنة / 1.

[2] تفسير القرطبي(53/18).

[3] عمدة القاري 14 / 256 ط المنيرية، وشرح المنهج بحاشية البجيرمي 4 / 281، القليوبي 4 / 226، والشرقاوي على التحرير 2 / 412.

- وعند الحنابلة: أنه ينتقض عهد أهل الذمة بأشياء ومنها: تجسس أو آوى جاسوسا، لما فيه من الضرر على المسلمين. ([1])

ومما تقدم يتبين أن الجاسوس الحربي مباح الدم يقتل على أي حال عند الجميع، أما الذمي والمستأمن فقال أبو يوسف وبعض المالكية والحنابلة: إنه يقتل.

وللشافعية أقوال أصحها أنه لا ينتقض عهد الذمي بالدلالة على عورات المسلمين، لأنه لا يخل بمقصود العقد. وأما الجاسوس المسلم فإنه يعزر ولا يقتل عند أبي يوسف ومحمد وبعض المالكية والمشهور عند الشافعية، وعند الحنابلة أنه يقتل.

الرشوة

- هي جريمة محرمة بالقرآن لقوله تعالى: **{سماعون للكذب أكالون للسحت}** ([2]) وهي في اليهود وكانوا يأكلون السحت من الرشوة. وهي كذلك محرمة بالسنة لحديث: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ([3]) . ولما كانت هذه الجريمة ليست فيها عقوبة مقدرة ففيها التعزير ([4])

---

[1] شرح منتهى الإرادات 2 / 138 - 139.

[2] سورة المائدة / 42.

[3] أخرجه الترمذي (3 / 613 - الحلبي) ، والحاكم (4 / 102 - 103 - ط دائرة المعارف العثمانية)

[4] السياسة الشرعية ص 19 - 20 - 30، والرائش: هو الواسطة بين الراشي والمرتشي وراجع كذلك في الرشوة: جامع الفصولين 1 / 17 - 18.

الخاتمة :

أن الشريعة الإسلامية شريعة الكمال والخلود ولذا نراها لم تغفل جانباً من جوانب الشريعة إلا ووفت جميع متطلباتها وحاجتها،فشرعت أحكاماً تحمي مصالح البشر في كل عصر وتحفظ حقوق الناس في كل مكان وزمان.

وإنّ في تطبيق العقوبات الشرعية،ومنها التعازير المختلفة هو المداخل لسعادة الأفراد والجماعات وهذا التطبيق يؤدي إلى نتائج:

نتائج البحث:

1) حماية الشريعة الإسلامية لضرورات الحياة.
2) سد منافذ الجريمة ،وذالك بزجر الجاني حتى لايعود الى جنايته.
3) علاج آثار الجرائم التي تهدد أمن المجتمع،والتي تتعلق بصفة خاصة بأمن الدولة وحفظ نظامها.
4) التعزير يردع الجاني دون أن يهلكه غالبا،وفيه عظة للغير فهو يترك للقاضي مجالا واسعاً في تقدير العقوبة ونوعها دون أن يهمل شخص الجاني.

التوصيات

وأما التوصيات التي توصلت عليها من خلال عملي في هذا البحث فهي على النحو التالي:

1. إبراز مكانة الشريعة الإسلامية في معالجتها لمحاربة كافة الجرائم التي تواجه المجتمع الإسلامي، وبخاصة الأحكام التعزيرية المختلفة التي تحفظ النظام في المجتمع.

2. محاربة الفساد الإداري بالتعازير المختلفة ،مثل الإهمال في العمل ،والمحسوبية والرشوة التي تسبب الظلم في المجتمع والإثراء على حساب الغير.

3. محاربة تجار ومهربي ومروجي المخدرات وكذالك من بيع الأطعمة الفاسدة،وذالك بتقنين الأحكام التي تتناسب مع هذه الجرائم.

وبعد فهذا ما استطعت أن أجمعه لكتابة هذا البحث المتواضع،فما كان من توفيق فمن الله تعالى وماكان من خطأ فمن الشيطان.

وختاماً أرجو من الله تعالى العلي القدير أن يجعل عملنا في هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم،وأن يرزقنا النية الصالحة وأن يسدد خطانا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.

فهرس الآيات

طرف الآية	السورة	الصفحة
{ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}	الأنعام	20
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة	النساء	26
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا	المائدة	26
أو ينفوا من الأرض	المائدة	28
واجتنبوا قول الزور	الحج	40
{لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا)	النور	41
ولاتجسسوا	الحجرات	41
لاتتخذوا عدوي عدوكم أولياء	الممتحنة	41
{سماعون للكذب أكالون للسحت}	المائدة	43

فهرس الأحاديث

طرف الأحاديث	الصفحة
أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر	48
إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء،	23
إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها،	49
أن عليا رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده ثمانين (الحد) وعشرين سوطا، لفطره في رمضان	27
أنه ساب رجلا فعيره بأمه	37
بالمدينة أناسا في تهمة دم، وحكم بالضرب والسجن، وأنه قال فيمن أمسك رجلا لآخر حتى قتله	32
لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله تعالى	23
لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله، ما خشيت الله،	38
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه	24
من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه،	24
من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين	36
وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال	25
يا معشر الأنصار أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأمر به	43

فهرس المصادر والمراجع:

1) الأحكام السلطانيةالمؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة عدد الأجزاء: 1

2) أحكام القرآن المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)

3) إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م عدد الأجزاء:4.

4) البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)

5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م عدد الأجزاء: 4.

6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م عدد الأجزاء: 7.

7) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ) الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. عدد الأجزاء:4

8) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام المؤلف: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (المتوفى: 799هـ) الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م عدد الأجزاء: 2.

9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)

10) تجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: 1221هـ) الناشر: مطبعة الحلبي الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1369هـ - 1950م عدد الأجزاء:4.

التقرير والتحبير المؤلف: أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 879هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م عدد الأجزاء: 3.

11) الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى عدد الأجزاء: 1

12) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) الناشر: عالم الكتب

رد المحتار على الدر المختارالمؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م عدد الأجزاء: 6.

13) شرح السير الكبير المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: 1971م عدد الأجزاء: 5.

14) صور التعازير في الحدّ من الجرائم في المجتمع الإسلامي،إعداد د\فلاح سعد الدلو(ص2). الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1993م عدد الأجزاء: 3.

عدد الأجزاء: 1. عدد الأجزاء: 25 × 12.

15) عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

16) الفتاوى الهندية المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الناشر: دار الفكرالطبعة: الثانية، 310هـ عدد الأجزاء: 6.

فتح القدير المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ) الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت الطبعة: الأولى – 1414 هـ

17) الطرق الحكمية المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) الناشر: مكتبة دار البيان الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 1.

18) الكتاب: درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: 885هـ) الناشر: دار إحياء الكتب العربية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 2.

كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء:6.

لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ عدد الأجزاء: 15.

المبسوط في القراءات العشر المؤلف: أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابوريّ، أبو بكر (المتوفى: 381هـ) تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي الناشر: مجمع اللغة العربية – دمشق عام النشر: 1981 م المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1415هـ/1994م عدد الأجزاء: 3.

19) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ) المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1996م. عدد الأجزاء: 4

20) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف: أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (المتوفى: 844هـ) الناشر: دار الفكرالطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 1.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م عدد الأجزاء: 6.

المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: 10.

21) المهذب في فقة الإمام الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء: 3.

22) نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762هـ) الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - عدد الأجزاء: 4.

نهاية السول شرح منهاج الوصول المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 772هـ)الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان الطبعة: الأولى 1420هـ- 1999م عدد الأجزاء: 1.

فهرس المحتويات:

Contents

إستهلال: ..... ج

إهداء ..... د

كلمة الشكر..... هـ

المقدمة 1

مشكلة البحث :..... 2

تكمن مشكلة البحث مايلي:..... 2

أهمية موضوع البحث..... 2

أهداف الدراسة 3

أسباب إختيار الموضوع..... 3

أسئلة البحث: 4

فروض البحث : 4

حدود البحث:..... 5

أدوات البحث 5

مصطلحات البحث: 6

منهجي في البحث :..... 6

الدراسات السابقة : 7

هيكل البحث..... 7

الخاتمة وتشتمل مايلي: 9

الفصل الأول:التعزير مفهومه والحكم التكليفي وحكمة التشريع منه وفيه ثلاثة مباحث:.....10

المبحث الأول:مفهوم التعزير. 10

المبحث الثاني:الحكم التكليفي وحكمة التشريع للتعزير. 10

المبحث الثالث:المعاصي التي شرع فيها التعزير. 12

الفصل الثاني:الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير:وفيه ثلاثة مباحث.....14

المبحث الأول:العقوبات البدنية 14

المبحث الثاني: التعزير بالمال: 24

المبحث الثالث:أنواع أخرى من التعزير: 25

الفصل الثالث: الجرائم التي شرع فيها التعزير وفيه ثلاثة مباحث: 28

المبحث الأول: الجرائم التي يشرع فيها التعزير بديلا عن الحدود: 28

المبحث الثاني: الجرائم التي موجبها الأصلي التعزير:.....34

المبحث الثالث:جرائم مضرة بالمصلحة العامة: 35

الخاتمة : 39

نتائج البحث: 39

التوصيات 40

فهرس الآيات.....41

فهرس الأحاديث.....42

فهرس المصادر والمراجع: 43